MODULO DICHIARAZIONE IVA E IMPOSTE FORNITURE GAS NATURALE

DATI ANAGRAFICI

Il/lasottoscritto/a_____C.F._____

Nato/a a _____ Pr_____ il_____/_____/_____

In qualità di _____della Società/Condominio_____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscritta al registro delle Imprese delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di_____ REA_____ relativamente alla/e seguente/i utenza/e:

☐ Per tutti i punti di fornitura con Cogeme Energia, oppure

☐ Per i PDR di seguito indicati:

PDR_____

PDR_____

PDR_____

PDR_____

PDR_____

CONSAPEVOLE

- della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;

- che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell'istanza di seguito espresse;

- che per l'applicazione dell'IVA alla fornitura di Gas all'utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all'art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;

- che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Gas dovranno essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente l'assoggettamento ad una diversa applicazione dell'IVA;

- che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;

- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere al fornitore,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e, in particolare (barrare la/e casella/e di interesse):

☐ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni; imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione Agenzia delle Entrate 79/E del 25.03.2009 di cui dichiara di essere a conoscenza;

☐ che la ditta/società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e i consumi sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa agricola;

☐ che il gas naturale fornito alla Ditta/Società/Ente qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore, dotata di licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di …… n……;

- che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come sostituito dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas naturale destinata alla produzione di energia elettrica, determinata secondo i criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell'applicazione delle accise;
- che per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica:

◯ è utilizzato il criterio concordato con l'Agenzia delle Dogane di …… con apposito verbale Prot.n. ..... del……. in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica (**allegare copia Verbale**);

◯ non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con l'Agenzia delle Dogane di……, è utilizzato il consumo specifico convenzionale pari a 0,22 mc per kWh (punto 11 della tabella A allegata al D.Lgs 504/95, come introdotto dal D.L. 119/2018 convertito nella legge n. 136/2018).

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Cogeme Energia l'eventuale modifica delle condizioni soggettive previste dalla legge. Il Cliente dichiara di sollevare Cogeme Energia da ogni responsabilità nei confronti dell'Erario che possa derivare da un impiego diverso da quello qui indicato. Il Cliente prende atto e accetta che eventuali oneri fiscali o altri oneri di qualsiasi natura derivanti dalla presente richiesta, anche a seguito di mendaci dichiarazioni, applicabili per legge o per disposizione dalle autorità competenti, siano a carico del medesimo senza facoltà di rivalsa.

ALLEGATI

Si allega la seguente documentazione che risulta conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:

- Copia del documento di identità in corso di validità;

- Visura camerale con data di emissione antecedente di non più di 3 mesi rispetto alla data di presentazione della dichiarazione.

Data	Timbro e Firma del rappresentante della Società
----------	----------